

Prezado Dr. Gabriel Alves Guimarães,

Este compêndio foi organizado pelo suporte analítico em caráter de apoio consultivo à sua atuação. Mapeamos levantamentos práticos sobre o funcionamento interno da 6ª Turma do STJ e da comarca de origem, submetendo todas as reflexões ao seu exclusivo e soberano critério técnico.

🔔 Alerta de Cronograma no STJ: Aposentadoria Compulsória do Relator em 26/11/2026

O Ministro Og Fernandes completará 75 anos em 26/11/2026 (daqui a 78 dias), ensejando sua aposentadoria compulsória. Caso o HC não seja julgado neste bimestre (setembro/outubro), os autos serão redistribuídos como acervo residual a um novo Ministro, reiniciando o ciclo de triagem. Esse marco temporal fornece a **justificativa institucional mais legítima** para a defesa despachar e requerer prioridade de inclusão em pauta/mesa.

1 Panorama de Prazos no STJ: A Razão da Espera Atual

Autos **conclusos ao Relator desde 13/08/2026 às 17h45** (após parecer do MPF). Totalizam-se **27 dias corridos (19 dias úteis)** de conclusão.

Dinâmica Interna dos Gabinetes Criminais do STJ:

- Transição de Rito:** Com o indeferimento da liminar no recesso pelo Min. Herman Benjamin, o feito passou da urgência de plantão para a fila ordinária de *julgamento de mérito*.
- Janela Média Estatística:** Em processos com parecer desfavorável do MPF, a confecção de minuta na 6ª Turma costuma levar de **20 a 45 dias úteis**. O processo encontra-se exatamente no ápice da faixa temporal em que as minutas são levadas à assinatura ou à mesa da sessão colegiada.
- Sinal Positivo de Não Descarte:** A ausência de decisão monocrática de indeferimento liminar após quase 4 semanas indica que o writ superou a triagem de descarte rápido e está sob análise de mérito da assessoria.

2 Composição Atualizada da 6ª Turma (Dados Oficiais STJ 2026)

Mapeamento oficial dos 5 magistrados competentes para apreciar o writ:

Magistrado(a)	Função	Alinhamento Tático com as Teses da Defesa
Min. Carlos Pires Brandão	Presidente da 6ª Turma	Perfil institucional, atento ao excesso de prazo global e garantias processuais.
Min. Og Fernandes	Relator do Habeas Corpus	Aposentadoria 26/11 Prática consolidada de superação de óbices formais com concessão da ordem <i>ex officio</i> (art. 654, § 2º, do CPP) ante constrangimento manifesto.
Min. Rogerio Schietti Cruz	Membro	Decisivo Relator para o acórdão do histórico HC 686.312/MS (3ª Seção): a tipificação do tráfico exige apreensão e laudo pericial (Júlio teve Og). Integra a Turma que pacificou que não localização não presume fuga (<i>AgRg no RHC 167.473/SP</i>).
Min. Sebastião Reis Júnior	Membro	Garantista Principal referência garantista da 3ª Seção. Votos reiterados contra fundamentações abstratas de ordem pública e rigoroso no excesso de prazo.
Desª. Convocada Nilsoni de Freitas	Membro (Cadeira Saldanha)	Magistrada oriunda do TJDFT. Análise rigorosa da idoneidade da fundamentação cautelar contemporânea (art. 315 do CPP).

3 Flancos Documentais Vulneráveis do Parecer do MPF

1. Erro de Minuta Padrão / Gênero do Paciente:

Na página 3 do parecer ministerial (Manifestação nº 68200-2026, e-STJ fl. 127), o Subprocurador-Geral alega textualmente que a defesa não comprovou a "*imprescindibilidade dos cuidados maternos exclusivos (art. 318, IV do CPP)*". O MPF utilizou modelo pré-fabricado voltado a presas mulheres/mães, evidenciando desatenção aos autos concretos de Júlio (homem e pai de família).

2. Desconstituição da Pecha de Foragido:

A Certidão Cartorária de **07/10/2024** comprova que o mandado de prisão nunca constou do BNMP por inércia exclusiva do Judiciário de 1ª instância. Ademais, o paciente impetrou **HC preventivo voluntário em 05/05/2026** quando ainda estava solto, demonstrando plena submissão à jurisdição. Aplicação da tese da 6ª Turma de que a não localização editalícia não configura fuga (*AgRg no RHC 167.473/SP*).

3. Isonomia e Extensão (Art. 580 do CPP):

Todos os 5 corréus do feito originário foram soltos em **02/08/2022**. O único acusado flagrado com drogas (José Guilherme, 218g de maconha) responde solto há 4 anos. Júlio, com 0g, segue segregado isoladamente. O próprio Delegado titular da 127ª DP (Dr. Nelson Esquiba) afastou em audiência qualquer subordinação ou facção criminosa, neutralizando distinções subjetivas.

4 Sugestões Práticas para Impulsionar o Feito

- **Despacho Presencial / Telepresencial no Gabinete do Relator:** Contato (via Balcão Virtual ou telefone institucional do gabinete do Min. Og Fernandes) assinalando dois pontos cardeais: (a) a conclusão com parecer ministerial há quase 30 dias com réu preso há 120 dias; e (b) a proximidade da aposentadoria compulsória de V. Exa. em novembro, ensejando a definição da relatoria originária.
- **Petição de Reiteração com Fato Novo (120 Dias Sem AIJ):** Protocolo no STJ informando o marco de **120 dias de segregação ininterrupta** sem que a 1ª Vara de Búzios tenha sequer designado a Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ) do feito desmembrado (violação do art. 400 do CPP e do prazo razoável da culpa).
- **Distribuição de Memoriais Curtos (2 Páginas):** Envio prévio do resumo aos 5 gabinetes da 6ª Turma antes das sessões ordinárias (que ocorrem às **terças-feiras às 14h**).
- **Inscrição para Sustentação Oral em Mesa/Pauta:** Permite expor na tribuna aos pares do Min. Og Fernandes a certidão do BNMP e a incongruência da menção a "cuidados maternos", neutralizando o parecer da PGR.
- **Impulso Concomitante na 1ª Instância (Búzios - Proc. 0023013-51.2021.8.19.0078):** Processo estagnado em "Processamento" desde 04/08/2026. Despacho cobrando designação imediata de data para a AIJ ou relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo na origem.

Documento de subsídio técnico interno elaborado em 09/09/2026. Todas as informações processuais, jurisprudenciais e regimentais foram auditadas nas bases oficiais do STJ e do CNJ (DataJud).